

RECURSO CÍVEL Nº 5007816-76.2024.4.02.5120/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: GENILDO Casaes Ferreira (Autor)

RECORRIDO: União - Advocacia Geral da União (Réu)

RECURSO INOMINADO. MILITAR. ACUMULAÇÃO DOS ADICIONAIS DE TEMPO DE SERVIÇO E DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. LEI 13.954/19. PRECEDENTE DO TRF-2. TEMA 363 DA TNU. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantida a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas a recolher. Honorários de sucumbência correspondentes a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de março de 2025.

5007816-76.2024.4.02.5120

510015637444 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5007816-76.2024.4.02.5120/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: GENILDO Casaes Ferreira (Autor)

RECORRIDO: União - Advocacia Geral da União (Réu)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora [evento 19, APELACAO1] em face da sentença de improcedência dos pedidos [evento 14, SENT1], em que pretendia ver declarada a inconstitucionalidade do art. 8º, §1º, da Lei nº 13.954/19, e, assim, restabelecido o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço, sem prejuízo e em acumulação ao Adicional de Compensação por Disponibilidade.

Aduz, em apertada síntese, que a questão controvertida está pendente de análise pela Turma Nacional de Uniformização no Tema n. 363, razão pela qual requer o sobrestamento do feito. Não foi suscitada tese pertinente ao mérito.

Contrarrazões apresentadas [evento 23, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Preliminarmente, insta salientar que o presente recurso é tempestivo [eventos 15 e 19] e dispensado o recolhimento de custas, ante a gratuidade de justiça que defiro, em atenção à declaração de hipossuficiência [evento 1, DECLPOBRE7] e aos comprovantes de renda apresentados [evento 1, CHEQ5].

Rejeito o pedido de sobrestamento do feito, porquanto o Tema nº 363 da TNU já foi objeto de julgamento, com Acórdão pertinente ao PEDILEF 5003959-27.2020.4.02.5002/ES publicado em 13/02/2025, conforme a seguir demonstrado.

Passo à análise.

Cinge-se a controvérsia em analisar a constitucionalidade do art. 8º, §1º, da Lei nº 13.954/19, no que tange à expressa vedação de acumular o Adicional por Tempo de Serviço com o Adicional de Compensação por Disponibilidade, à luz da proteção ao direito adquirido.

Em breve síntese, a Lei nº 13.954/19 alterou o regime jurídico dos militares e, dentre as mudanças implementadas, criou o Adicional de Compensação por Disponibilidade, parcela remuneratória mensal devida ao militar em razão da disponibilidade permanente e da dedicação exclusiva. No mesmo ato, vedou a acumulação do novo adicional com o Adicional por Tempo de Serviço, verba preexistente.

*Art. 8º É criado o **adicional de compensação por disponibilidade militar**, que consiste na parcela remuneratória mensal devida ao militar em razão da disponibilidade permanente e da dedicação exclusiva, nos termos estabelecidos em regulamento.*

§ 1º É vedada a concessão cumulativa do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço de que trata o inciso IV do caput do art. 3º da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, sendo assegurado, caso o militar faça jus a ambos os adicionais, o recebimento do mais vantajoso. (...)

O Adicional por Tempo de Serviço, a seu turno, é definido pela MP nº 2.215-10/2001 nos seguintes termos:

Art. 3º Para os efeitos desta Medida Provisória, entende-se como:

(...)

*IV - **adicional de tempo de serviço** - parcela remuneratória mensal devida ao militar, inerente ao tempo de serviço, conforme regulamentação, observado o disposto no art. 30 desta Medida Provisória;*

Vale registrar que o Adicional por Tempo de Serviço é anterior à MP nº 2.215-10/2001, que promoveu sua extinção, preservando, todavia, o pagamento de percentual correspondente aos anos de serviço a que fizer jus o militar em 29 de dezembro de 2000. Vejamos:

Art. 30. Fica extinto o adicional de tempo de serviço previsto na alínea "c" do inciso II do art. 1º desta Medida Provisória, assegurado ao militar o percentual correspondente aos anos de serviço a que fizer jus em 29 de dezembro de 2000.

Portanto, em que pese extinto o Adicional por Tempo de Serviço pela MP nº 2.215-10/2001, foi preservado o pagamento proporcional aos militares que recebiam até 29 de dezembro de 2000. Trata-se de verdadeira opção de política legislativa, jamais de reconhecimento a direito adquirido.

Neste sentido, basta rememorar que o Supremo Tribunal Federal reconhece a inexistência de direito adquirido a regime jurídico.

Tese nº 24 - STF: I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.

Com a nova reestruturação levada a cabo pela Lei nº 13.954/19, foi criada uma nova verba, o Adicional de Compensação por Disponibilidade, pago indistintamente a todos os militares que cumprem as condições legais, e vedado seu acúmulo com o Adicional por Tempo de Serviço.

Em que pese as verbas tenham fatos geradores distintos, a escolha legislativa é legítima, porquanto somente autoriza a interrupção do pagamento do Adicional por Tempo de Serviço se o militar optar pelo Adicional de Compensação por Disponibilidade, que, a seu turno, representa incremento remuneratório.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região a respeito do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. CUMULAÇÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO COM O DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.215-10. ART. 8º, §1º DA LEI Nº 13.954/19. PERCEPÇÃO DO MAIS VANTAJOSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO.

1. Apelação interposta por Celso da Fonseca contra sentença proferida no bojo da Ação Ordinária, por ele ajuizada em face da União - Advocacia Geral da União, por meio da qual pretende o recebimento cumulativo do adicional de compensação por disponibilidade militar, no percentual de 32% do soldo, com o adicional por tempo de serviço - ATS de 21%, bem como o pagamento dos atrasados desde 01/01/2020.

2. Cinge-se a controvérsia em verificar se o Autor faz jus à acumulação da percepção do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional por tempo de serviço militar.

3. A MP nº 2.215-10/2001 extinguiu o direito ao adicional de tempo de serviço, respeitando, no entanto, o direito adquirido até a data da publicação da MP originária (MP nº 2.131, publicada em 29/12/2000, cujo art. 39 já revogava a Lei nº 8.237/91). Por sua vez, a Lei nº 13.954, de 16/12/2019, que alterou a Lei nº 6.880/80, dentre outras, e reestruturou a carreira militar, criou o adicional de compensação por disponibilidade militar.

4. O contracheque referente ao mês de maio de 2018 demonstra que o ora recorrente recebeu adicional de tempo de serviço ("AD T SERVIÇO"), no valor de R\$ 1.207,71, sendo que, em maio de 2020, o referido adicional foi excluído de seu contracheque e incluído o adicional de compensação por disponibilidade militar ("AD COMP DISP"), no valor de R\$ 1.974,08.

5. O § 1º do art. 8º da referida lei veda, expressamente, a concessão cumulativa dos dois adicionais, assegurando o direito de opção pelo mais vantajoso. Precedentes da Sexta Turma Especializada.

6. No caso concreto, verifica-se, dos contracheques acostados à Inicial, que o valor recebido a título de adicional de compensação por disponibilidade militar é superior ao recebido a título de adicional de tempo de serviço. Assim, a percepção do adicional de compensação por disponibilidade militar é mais vantajosa para o autor e deve ser mantida sem cumulação, já que esta não é permitida.

7. Manutenção da sentença. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 1% (um por cento) sobre o valor anteriormente fixado, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

8. Apelação conhecida e desprovida.

DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 6a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, conhecer e negar provimento à Apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

(TRF2 , Apelação Cível, 5060506-13.2022.4.02.5101, Rel. REIS FRIEDE , 6a. TURMA ESPECIALIZADA , Rel. do Acórdão - REIS FRIEDE, julgado em 06/03/2023, DJe 16/03/2023 11:44:42)

Como se nota, somente haveria de se falar em inconstitucionalidade se a Lei nº 13.954/19 impusesse a substituição do Adicional por Tempo de Serviço por outra verba de valor inferior, que violasse a irredutibilidade salarial. Não é o caso, visto que a substituição promove incremento remuneratório.

A pretensão autoral traduz, a bem da verdade, irresignação com a impossibilidade de acumular verbas, ainda que nada tenha perdido financeiramente com isso. O demandante quer inaugurar um terceiro regime jurídico, resultado do "melhor dos dois mundos", misturando os aspectos que lhes sejam mais favoráveis da MP nº 2.215-10/2001 e da Lei nº 13.954/19.

Neste mesmo sentido, a Turma Nacional de Uniformização lavrou enunciado no Tema 363, pertinente ao PEDILEF 5003959-27.2020.4.02.5002/ES, com Acórdão publicado em 13/02/2025, negando a possibilidade de recebimento simultâneo dos Adicionais de Tempo de Serviço e Disponibilidade Militar. Vejamos:

Tema 363 - TNU: Não é possível o recebimento simultâneo dos adicionais de tempo de serviço, nos termos da Medida Provisória nº 2.215-10/2001, e de compensação por disponibilidade militar, instituído pela Lei nº 13.954/2019, por expressa vedação legal.

Nessas condições, **VOTO no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantida a sentença por seus próprios fundamentos.** Sem custas a recolher. Honorários de sucumbência correspondentes a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se.**